

통 보

1. 제 목 : 경작목적 국유재산 대부면적 기준 준수, 실경작 확인 등 계약관리 불철저
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유농지 대부기준」 기획재정부 훈령(이하 “훈령”이라 한다) 제3조에 따르면 국유농지를 대부하려는 경우 대부받으려는 자의 대부농지 총면적(기존 대부받은 면적을 포함한다)이 10,000㎡를 초과하지 아니하는 범위에서 「국유재산법」 시행령 제27조 제3항에 따라 수의계약의 방법으로 대부할 수 있다고 되어 있고⁴⁴⁾

같은 훈령 제4조 제3항에 따르면 농지 대부계약을 갱신하려는 경우 대부 받은 자는 면적기준에 따라 농지원부 등 실경작 여부를 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 하며 제4항에 따르면 대부계약을 갱신하려는

44) 2019. 3. 15.부터 시행

자가 제3항에 따른 서류를 제출하지 아니하는 경우 대부계약의 갱신을 거절할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 국유농지를 대부할 경우 계약자의 농지(경작용) 대부면적 합계가 10,000㎡ 이하여야 하고 국유농지 대부계약 갱신 시 농지대장(농지원부), 농업경영체 등록 확인서, 직불금 수령서 등 관련서류를 제출 받아 실경작 여부를 확인한 후 계약을 체결하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 전북지역본부에서 관리중인 국유재산 중 경작목적 대부계약 19,913건⁴⁵⁾의 관리 현황을 점검한 결과

‘전라북도 무주군’ 소재 국유재산의 경우 대부계약자 ○○○와 2020. 1. 14. 경작목적 대부면적 13,000㎡로 대부계약을 갱신하는 등

[표 15] “경작목적 대부면적 10,000㎡ 초과 재산 명세”와 같이 기준 면적을 초과하여 경작목적 대부계약을 체결한 재산 3건이 확인되었다.

[표 15] 경작목적 대부면적 10,000㎡ 초과 재산 명세

(단위 : ㎡, 원)

순번	국유재산 소재지	대부면적	계약일	대부료
총 3건				
1	“기재 생략”	10,428	2019. 8. 18.	941,100
2		13,000	2020. 1. 14.	235,930
3		12,191	2020. 3. 24.	274,230

45) ① 경작목적 대부면적 준수 여부는 19,913건 전체 대상 점검

② 대부계약 갱신 시 실경작 확인은 2021. 6. 1. 이후 갱신된 대부면적 2,000㎡ 이상인 대부계약 491건을 대상으로 점검

한편, ‘전라북도 김제시’ 소재 국유재산의 경우 대부계약자 ◇◇◇과 2021. 7. 9. 경작목적 대부계약(갱신)을 체결하면서도 농지원부 등 실경작 여부를 확인할 수 있는 서류를 제출받지 않은 것으로 확인되는 등

[표 16] 및 [별표 7] “경작목적 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 미확인 명세”와 같이 농지원부, 농업경영체 등록확인서 등 실경작 확인 서류를 제출받지 않은 계약 97건이 확인되었다.

[표 16] 경작목적 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 미확인 현황

(단위 : 건, m², 원)

구 분	건수	대부면적	대부료
합 계: 97건		302,834	37,884,120
증빙서류 확인불가	61	188,705	24,772,250
제출자료 불충분	36	114,129	13,111,870

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 경작목적 대부면적 기준을 준수하고 실경작 여부 확인 서류 징구를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 경작목적 대부면적 기준을 초과한 3건에 대해 대부면적 기준을 준수하고, 대부계약 갱신 시 실경작 확인서류를 제출받지 않은 국유재산 97건에 대해 관련서류를 제출받는 등의 조치를 하기 바랍니다. (통보)

[별표 7]

경작목적 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 미확인 명세

(단위 : 건, m², 원)

구분	순번	소 재 지	피대부자	대부면적	대부료
합 계(총 97건)				302,834	37,884,120
증 빙 서 류 확 인 불 가	소 계(61건)			188,705	24,772,250
	1	캠코 한국자산관리공사 “기재 생략”		3,955	441,530
	2			3,168	370,880
	3			5,691	558,150
	4			2,641	697,220
	5			3,210	472,030
	6			3,726	919,870
	7			4,195	497,880
	8			3,333	100,780
	9			2,677	275,150
	10			2,739	205,360
	11			2,007	319,570
	12			5,111	472,310
	13			2,466	256,140
	14			2,005	491,210
	15			3,878	463,320
	16			3,139	224,170
	17			2,083	61,380
	18			2,755	338,440
	19			3,564	163,600
	20			4,083	956,850
	21			4,945	384,950
	22			2,809	337,320
	23			2,083	665,950
	24			3,464	387,030
	25			5,815	587,730
	26			3,222	554,780
	27			2,737	370,610

구분	순번	소 재 지	피대부자	대부면적	대부료
	28			2,070	174,580
	29			2,345	359,130
	30			3,967	770,500
	31			2,997	287,370
	32			2,479	169,150
	33			2,671	763,100
	34			2,335	266,330
	35			6,357	381,520
	36			2,397	863,800
	37			5,272	993,810
	38			3,000	701,190
	39			2,031	467,460
	40			2,384	293,870
	41			2,119	209,520
	42			2,099	351,570
	43			2,134	216,970
	44			2,183	282,180
	45			4,718	477,350
	46			2,802	509,710
	47			3,204	425,250
	48			2,140	235,930
	49			2,469	141,030
	50			2,265	370,260
	51			2,003	874,450
	52			2,132	214,450
	53			2,013	392,420
	54			2,575	347,520
	55			2,221	232,250
	56			7,291	431,730
	57			2,674	53,770
	58			2,115	237,620
	59			2,370	223,120
	60			2,605	453,340
	61			2,767	25,790

구분	순번	소 재 지	피대부자	대부면적	대부료
제 출 자 료 불 충 분		소 계(36건)		114,129	13,111,870
	1			2,100	275,630
	2			4,906	360,250
	3			2,516	265,440
	4			3,094	336,640
	5			2,119	297,430
	6			6,744	78,610
	7			2,185	228,510
	8			2,158	139,300
	9			2,970	284,780
	10			2,989	235,970
	11			6,982	787,270
	12			4,925	108,300
	13			2,217	237,650
	14			2,227	212,460
	15			2,803	608,050
	16			2,525	802,900
	17			5,477	273,540
	18			4,973	443,520
	19			2,033	381,810
	20			2,810	344,710
	21			2,014	206,640
	22			3,957	625,680
	23			2,139	248,320
	24			3,794	578,180
	25			2,574	283,480
	26			4,000	341,300
	27			2,340	227,920
	28			2,129	244,150
	29			2,119	285,000
	30			5,114	1,437,470
	31			2,019	425,000
	32			2,823	202,080
	33			2,445	505,550
	34			2,825	188,010
	35			2,569	219,990
	36			2,515	390,330